

1502262-82.2020.8.26.0118

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: LUCIANO PERSIANO DE CASTRO

Comarca: Cananéia

Foro: Foro de Cananéia

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... um política séria de combate ao tráfico de drogas. Entretanto, ainda previsto o tipo penal no ordenamento jurídico, não há dúvidas de que deve o julgador aplicar a previsão legal ao caso concreto.

Ressalto, por fim, que não militam em favor do réu quaisquer causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, pois, imputável, detinha pleno conhecimento do caráter ilícito de suas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cananéia

Foro de Cananéia

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Pero Lobo, 75, Cananeia-SP - cep 11990-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502262-82.2020.8.26.0118 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502262-82.2020.8.26.0118

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3057074/2020 - DEL.POL.CANANEIA, 12569457 - DEL.POL.CANANEIA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

BRUNA FRANCIELI SILVA MATEUS ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANO PERSIANO DE CASTRO

BRUNA FRANCIELI SILVA MATEUS ALVES, qualificada nos autos, foi denunciada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em virtude da suposta prática da conduta descrita no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Relatório dispensado nos termos do art. 81, § 3º da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

Encontram-se presentes os pressupostos processuais legalmente exigidos, bem como as condições imprescindíveis ao exercício do direito de ação. Assim, avanço ao exame do mérito.

A materialidade delitiva restou comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência policial, auto de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar de substância entorpecente, laudo pericial de exame químico-toxicológico, bem como pela prova oral coligida.

Interrogada em juízo, sob o crivo do contraditório, a acusada confessou a prática da infração.

O policial IVAN MENDONÇA SANTANA, devidamente compromissado, confirmou ao juízo a apreensão dos entorpecentes em poder de BRUNA FRANCIELI SILVA MATEUS ALVES.

Da análise dos autos, tenho que a pretensão acusatória merece acolhimento.

Na espécie, a prova oral é firme e coerente de forma a comprovar que, de fato, o réu, ao ser abordado, portava ínfima quantidade de cocaína - massa líquida total de 2g (dois gramas) - e maconha - massa líquida total de 0,48g (quarenta e oito centigramas),

Nesse ponto, verifica-se que não foi observada qualquer movimentação típica da traficância diretamente ligada ao denunciado, possível aceitar a versão defensiva do réu, no sentido de que pretendia usar as drogas com ele encontradas.

Cumprе ressaltar, a propósito, que a legislação não descriminalizou totalmente a posse de droga para consumo pessoal. Na verdade, a Lei nº 11.343/06 apenas atenuou as espécies de sanções aplicáveis ao infrator usuário de entorpecentes ilícitos, fenômeno este chamado pela doutrina de despenalização, ou seja, afastar a pena de prisão e cominar penas alternativas, não privativas de liberdade.

Ademais, este magistrado comunga do entendimento de que o dispositivo, além de punir a autolesão, é pouquíssimo eficiente quando se vislumbra um política séria de combate ao tráfico de drogas. Entretanto, ainda previsto o tipo penal no ordenamento jurídico, não há dúvidas de que deve o julgador aplicar a previsão legal ao caso concreto.

Ressalto, por fim, que não militam em favor do réu quaisquer causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, pois, imputável, detinha pleno conhecimento do caráter ilícito de suas atitudes e não empreendeu esforços para agir conforme o direito.

Sendo cogente o acolhimento da pretensão acusatória, quanto à individualização da pena (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 68 do Código Penal), entendo que a sanção de advertência é suficiente para reprovação da conduta.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR a ré BRUNA FRANCIELI SILVA MATEUS ALVES pela prática do delito constante do artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas.

Caso ainda não tenha sido realizada, autorizo a destruição dos entorpecentes, bem como a liberação em favor do réu de eventuais valores apreendidos nos autos.

Expeça-se o necessário.

Condene a sentenciada ao pagamento das custas processuais (art. 804 do Código de Processo Penal). Após o cálculo, intime-se para pagamento no prazo de 60 dias (NSCGJ/SP, art. 1.098, § 2º) e eventual causa de isenção deve ser objeto de pleito na fase de execução.

Na hipótese de ter sido a defensora nomeada na forma do art. 263 do Código de Processo Penal, arbitro os honorários à causídica no valor máximo previsto para o caso na tabela do convênio OAB-SP/DPSP pelos atos até aqui praticados. Expeça-se a certidão.

Operando-se o trânsito em julgado, lance-se o nome da sentenciada no rol dos culpados (IRGD-SP), fazendo-se as anotações e comunicações necessárias ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal.

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cananeia, 15 de julho de 2022.